

资、政府与社会资本合作等活动中与投资主体依法签订的各类合同”。因此，行政机关应当以更高的要求、更严的标准来约束和规范自身的行为，为全社会作出表率。本案中，涉案拆迁补偿协议的内容、条款均系各方充分协商、合意达成。尽管作为预约性行政协议，其约定的“追溯补偿”是否成就存在不确定性，但该条款的指向性和目的性非常明确，一旦协议约定的条件成就，即应成为行政机关依法须履行的协议义务和法定职责。

三、对协议内容事先未作明确界定、事后又不能作出合理解释的，应作出对行政相对人一方有利的解释

平等原则作为行政行为实质合法性的审查标准之一，要求行政机关对同等情况同等对待。本案中，罗某某是涉案征收项目中带头签订拆迁补偿协议的“第一人”，为了充分保障自己的补偿权益，避免出现积极配合的先签约者比后签约者或拒不签约者在同一征收项目的同类补偿项目中所获得的补偿利益更低的情况，在协议中特别约定了“追溯补偿”条款。对于何为“追溯补偿”，某镇政府事先未在协议中作出明确界定，协议签订后又不能作出合法有据的解释，此种情形下应当结合被征收人约定相关条款的目的，从常情常理出发，作出对行政相对人一方有利的解释。一方面，虽罗某某订立“追溯补偿”条款时，补偿方案尚未出台，相关补偿项目和补偿标准并不确定，该条款能否最终实现存在不确定性。但该条款的订立本身即是征收部门对被征收人作出的庄严承诺，一经订立即让协议相对人产生信赖利益和预期。一旦条件成就，行政机关就应当恪守信用、兑现承诺，否则将对政府公信力产生极大危害。另一方面，某镇政府在本案中确认2019年征收补偿方案所涉项目与罗某某2014年签约时的征收项目属于同一地块的同一征收项目，而2019年出台的同类项目补偿标准更高，后签约者根据该补偿标准确实获得了更加优厚的补偿。此时，法院判决根据2019年征收补偿办法核算相应征收补偿款后再对罗某某作出追溯补偿，也符合同等情况平等对待原则的要求。

编写人：广州铁路运输中级法院 庄惠平

广州市从化区人民法院 梁碧仪

征收补偿协议未包含房屋安置事项的， 人民法院应当判决行政机关就安置问题另行作出处理

——冯某某诉某街道办行政协议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省南通市中级人民法院(2023)苏06行终624号行政判决书

2. 案由：行政协议纠纷

3. 当事人

原告(被上诉人):冯某某

被告(上诉人):某街道办

【基本案情】

冯某某户在某农场七大队建有二层楼房及附房，但未办理房屋所有权证。2018年6月20日，某开发区管委会与冯某某签订《住宅房屋补偿安置协议》，约定补偿费用、安置方式，明确冯某某应当在腾房通知规定的时间内无条件腾空并搬离所搬迁的房屋等相关权利义务。2019年12月4日，某街道办为冯某某办理了金额为173678元的银行存单。

2020年4月13日，因当地体制机制改革并实行“区街分设”，由某街道办承担辖区内动迁安置等工作。

2020年12月30日，某街道办组织被搬迁人选房，冯某某提出妻子住院，未按期选房。某街道办先后于2021年4月26日、6月9日向冯某某提出的事项作出处理意见，其中载明“经查，该地块拆迁户于2019年4月28日左右腾房

并拆除，冯某某户由于房屋出租他人至今未办理腾房手续，某街道办于2020年12月30日组织该地段选房，此前通知冯某某腾房并参与选房至少5次，冯某某户以未见到具体房源为由放弃选房资格，此后多次找农场拆迁办及现场拆迁公司，后经沟通，如近期腾房可在原房源中继续选房，但冯某某户至今未腾房，故不能办理选房手续”。冯某某提起行政诉讼，请求确认所签订的《住宅房屋补偿安置协议》无效，责令某街道办对其履行补偿安置职责，法院生效判决驳回冯某某的诉讼请求。

冯某某提起本案行政诉讼，请求判令某街道办履行《住宅房屋补偿安置协议》。

至冯某某本案一审起诉时，冯某某户未腾房交付房屋，拒绝选择安置房屋，被搬迁房屋仍用于出租。一审法院宣判后，冯某某户将案涉被搬迁房屋交付某街道办。

【案件焦点】

1.《住宅房屋补偿安置协议》的法律性质；2.某街道办是否依法依约履行协议的认定；3.此类争议解决途径的选择。

【法院裁判要旨】

江苏省南通经济技术开发区人民法院经审理认为：根据协议约定，某街道办对冯某某户负有补偿安置义务，应当结合冯某某户的安置面积等因素，根据现有房源，及时作出决定。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十二条之规定判决：

责令某街道办在判决发生法律效力之日起90日内对冯某某作出具体的补偿安置决定。

某街道办不服，提出上诉。

江苏省南通市中级人民法院经审理认为：某街道办根据《住宅房屋补偿安置协议》确定的补偿总价，以提存方式预留补偿款，留待冯某某户选房后结算补差，符合行政习惯，不违反法律规定。某街道办提供的房源足以保障冯某某户所获得安置保障的水平不低于甚至高于同时期其他被搬迁户的安置保障，将

该批次被搬迁户选择后剩余的房源提供给冯某某户选择，符合公平原则，未侵犯冯某某户安置房屋选择权。一审法院迳行判决某街道办对冯某某户作出补偿安置决定，条件尚未具备，且存在一定解释空间，可能造成难以准确执行的问题，并可能带来与生效补偿协议冲突的法律适用后果。考虑到在一审宣判后、某街道办的上诉被立案受理前，冯某某户主动腾空被搬迁房屋并交付某街道办，某街道办亦予以接收，此时某街道办即负有对冯某某户继续补偿的职责。鉴于《住宅房屋补偿安置协议》已经依法生效，而双方始终未能就安置房屋的选择和结算协商一致，故某街道办应当在执行补偿协议内容的基础上，及时确定安置房屋、结算差价，对冯某某户房屋搬迁安置作出相应行政决定。二审法院对一审法院判决理由作出调整后，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

由于现行法律、法规未赋予乡镇人民政府、街道办事处组织实施集体土地征收和国有土地上房屋征收的行政职权，乡镇人民政府、街道办事处只能通过协议搬迁的方式、在与被搬迁户协商一致的情况下，通过赎买其房屋所有权等不动产权，推进公益性项目建设。搬迁协议履行、强制执行和被搬迁户合法权益保障等问题，是协议类行政行为法律适用的难点。

一、协议搬迁模式中《住宅房屋补偿安置协议》的法律性质

乡镇人民政府、街道办事处签订搬迁补偿、安置协议，与市、县级人民政府实施集体土地或者国有土地上房屋征收补偿，其法律性质、补偿模式存在一定差别。通常，乡镇人民政府、街道办事处将补偿与安置分阶段进行，即在评估确定被搬迁房屋补偿内容、补偿价值的基础上，与被搬迁户签订补偿协议，协议的主要内容包括被搬迁房屋坐落、合法建筑面积、补偿内容、补偿价值、被搬迁户可安置面积、补偿安置方式、腾空交付房屋期限、签约和腾房奖励等。之后，经被搬迁户腾房、选择安置房屋和行政机关审批确认，安置房销售单位受委托与被搬迁户签订安置房销售协议，在前述协议确定补偿价格的基础上，结算差价。因

